

BExams
Diritto Privato
Generale DPri

Domande frequenti

Contratti

1. Quali sono gli elementi essenziali del contratto?
2. Quali sono gli elementi accidentali del contratto?
3. Quali sono i requisiti dell'oggetto del contratto?
4. Quali sono le forme del contratto?
5. Cos'è un contratto reale? (con esempi)
6. Cos'è un contratto consensuale? (con esempi)
7. Qual è la differenza tra contratto preliminare e contratto definitivo?
8. Quali sono gli effetti del contratto preliminare?
9. Un accordo contrattuale può essere tacito?
10. Quando un contratto è annullabile?
11. Qual è la differenza tra nullità ed annullabilità?
12. Cosa succede se in un contratto vi è un vizio della volontà?
13. Quali sono i vizi della volontà (errore, dolo, violenza)?
14. Cosa si intende per nullità del contratto?
15. Cosa si intende per annullabilità del contratto?
16. Qual è la differenza tra rescissione e risoluzione del contratto?
17. In quali casi è ammessa la rescissione del contratto e quali effetti produce?
18. Cos'è la risoluzione per inadempimento e come avviene?
19. Cos'è la clausola risolutiva espressa?
20. Cos'è la diffida ad adempiere?
21. Che cosa si intende per risoluzione di diritto?
22. Che cosa si intende per integrazione del contratto?
23. Cosa implica inserire una clausola penale in un contratto?
24. Quali vantaggi ottiene il creditore da una clausola penale?
25. Cos'è la transazione?
26. Cos'è la novazione? (differenza tra oggettiva e soggettiva)
27. Cos'è la conversione di un contratto nullo?
28. Cos'è la simulazione contrattuale?
29. Cos'è il contratto di appalto?
30. Cos'è il contratto di vendita?
31. La locazione è un contratto ad effetti reali o obbligatori?
32. Cos'è il contratto con persona da nominare?

Vizi della volontà

1. Cos'è l'errore nel contratto?
2. Che significa che l'errore deve essere riconoscibile?
3. Cos'è l'errore essenziale (o sull'essentialità dell'errore)?
4. L'errore sul motivo rende annullabile il contratto?
5. Esempio di errore sul motivo (es. acquisto come donazione o viceversa).
6. Cos'è il dolo contrattuale?
7. Differenza tra dolo determinante e dolo incidente.
8. Cosa succede se il dolo è fatto da un terzo?
9. Cos'è la violenza nel contratto?
10. Cosa succede se la violenza è esercitata contro un terzo?

Obbligazioni

1. Che cosa si intende per obbligazione?
2. Differenza tra obbligazioni di mezzo e di risultato.
3. Cosa si intende per diligenza nell'adempimento del contratto?
4. Quali sono i metodi di estinzione delle obbligazioni? (satisfattivi e non)
5. Quali sono i modi di estinzione diversi dall'adempimento?
6. Che cosa sono le obbligazioni plurisoggettive?
7. Qual è la disciplina delle obbligazioni pecuniarie?

Mora e inadempimento

1. Cosa si intende per inadempimento?
2. Quali forme di inadempimento esistono? (totale, parziale, ritardo)
3. Cos'è la mora del debitore?
4. Cos'è la mora ex re?
5. Quali sono gli effetti della messa in mora?

Responsabilità

1. Quali sono gli elementi della responsabilità extracontrattuale?
2. Differenza tra responsabilità extracontrattuale e contrattuale.
3. Quali sono i possibili casi di responsabilità extracontrattuale alla guida di veicoli?
4. Cos'è la responsabilità precontrattuale?
5. Differenza tra responsabilità precontrattuale e contratto preliminare.
6. Cos'è un danno ingiusto?
7. Cos'è un danno non patrimoniale?

Successioni ed eredità

1. Qual è la differenza tra erede e legatario?
2. Cos'è il legato e quali effetti produce?
3. Cos'è la successione necessaria?
4. Chi sono i legittimati a succedere?
5. Cos'è l'azione di riduzione?
6. Cos'è l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario?
7. Cosa si intende per patti successori (dispositivi, rinunciativi, conservativi)?
8. Cosa si intende per riunione fittizia?
9. Cosa succede se in un testamento olografo manca un requisito essenziale?
10. Cos'è il testamento olografo e quali sono i suoi caratteri essenziali?

Diritti reali e proprietà

1. Che cosa si intende per proprietà e quali sono i suoi limiti?
2. Che cosa si intende per imprescrittibilità della proprietà?
3. Quali sono i metodi di acquisto della proprietà a titolo originario?
4. Cos'è l'usucapione?
5. Come si acquisisce la proprietà per usucapione?
6. Cos'è il diritto di superficie?
7. Cosa succede alla fine del diritto di superficie?
8. Il diritto di superficie si prescrive?
9. Qual è la differenza tra diritto reale e diritto personale?
10. Che cosa sono i diritti reali di godimento?
11. Cos'è l'usufrutto?
12. Quali sono i vincoli dell'usufruttuario?
13. L'usufrutto si prescrive?

14. Si può cambiare la destinazione d'uso nell'usufrutto?
15. Che cos'è la servitù prediale?
16. Quali sono i modi di costituzione delle servitù prediali?
17. Cosa sono le servitù coattive? (esempi)
18. Quali servitù si possono usucapire?
19. Cosa si intende per accessione?
20. Cosa si intende per destinazione del padre di famiglia?
21. Che cosa sono le immissioni?
22. Che cosa si intende per atti di emulazione?

Azioni a tutela della proprietà e del possesso

1. Quali sono le azioni petitorie? (rivendicazione, negatoria, regolamento di confini, apposizione termini)
2. Quali sono le azioni possessorie? (reintegrazione, manutenzione, denuncia di nuova opera/danno temuto)
3. Chi può agire in reintegrazione?
4. Qual è il termine dell'azione di reintegrazione?
5. Chi può agire in manutenzione?
6. Che differenza c'è tra possesso e detenzione?
7. Come si definisce il possesso?
8. Il possessore in mala fede può agire in reintegrazione?
9. Cos'è lo spoglio?
10. Cosa si intende per molestia?

Garanzie patrimoniali e reali

1. Che cosa si intende per garanzia patrimoniale?
2. Cos'è l'azione revocatoria?
3. Qual è il termine di prescrizione dell'azione revocatoria?
4. Qual è il risultato dell'azione revocatoria?
5. Differenze tra pegno e ipoteca.
6. Cos'è l'ipoteca?
7. Quali sono i diritti reali di garanzia?
8. Che cos'è il sequestro conservativo?
9. Che cos'è il fondo patrimoniale?

Compensazione

1. Cos'è la compensazione?
2. Quali tipi di compensazione esistono? (legale, giudiziale, volontaria)
3. Quali sono i requisiti della compensazione legale?

Rappresentanza e procura

1. Cos'è la rappresentanza e quali sono i suoi effetti?
2. Differenza tra rappresentanza diretta e indiretta.
3. In quali modi si conferisce la rappresentanza?
4. Cos'è la procura?
5. Cos'è il falsus procurator e quali effetti produce un contratto da lui concluso?
6. Cosa succede se un contratto è concluso in conflitto di interessi?
7. Come funziona la delegazione?

Persone e capacità

1. Che cos'è la capacità giuridica e la capacità di agire?

2. Una persona che deve ancora nascere ha capacità giuridica?
3. Cos'è l'incapacità naturale?
4. Differenza tra interdizione e inabilitazione.
5. Quali sono le funzioni dell'amministratore di sostegno?

Altri istituti

1. Cos'è il matrimonio?
2. Cos'è il condominio?
3. Che cosa sono le fondazioni?
4. Cos'è la condizione (sospensiva e risolutiva)?
5. Che cosa si intende per condizione meramente potestativa?
6. Cosa significa "ultra dimidium"?
7. Cosa si intende per divieto di cumulo?
8. Quando una clausola è vessatoria nei contratti del consumatore?